

Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO

zum Dienstleistungsvertrag „Ted am Telefon“

zwischen dem **Kunden** (Studio) laut Dienstleistungsvertrag als **Verantwortlichem** („Auftraggeber“) und **DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt)**, [Straße Nr., PLZ Ort], als **Auftragsverarbeiter** („Auftragnehmer“).

§ 1 Gegenstand und Dauer

1. Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers im Rahmen des Betriebs eines KI-Telefonassistenten (Annahme von Anrufen, Gesprächsführung, Erstellung und Übermittlung von Zusammenfassungen). Einzelheiten zu Art und Zweck der Verarbeitung, Datenarten und betroffenen Personen enthält Anlage 1.
2. Die Dauer dieses Vertrags entspricht der Laufzeit des Dienstleistungsvertrags. Verpflichtungen zur Löschung und Vertraulichkeit gelten darüber hinaus fort.

§ 2 Weisungsbefugnis

1. Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers, es sei denn, er ist gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet; in diesem Fall teilt er dem Auftraggeber die rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das Gesetz dies nicht verbietet.
2. Die Weisungen ergeben sich aus dem Dienstleistungsvertrag, dem ausgefüllten Fragebogen und diesem Vertrag. Weitere Weisungen erteilt der Auftraggeber in Textform.
3. Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass eine Weisung gegen Datenschutzvorschriften verstößt, weist er den Auftraggeber unverzüglich darauf hin.

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers

1. Der Auftragnehmer verpflichtet alle Personen, die Zugang zu den Daten haben, zur Vertraulichkeit.
2. Er trifft die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO gemäß Anlage 2 und passt sie dem Stand der Technik an, ohne das Schutzniveau zu unterschreiten.
3. Er unterstützt den Auftraggeber mit geeigneten Maßnahmen bei der Erfüllung der Rechte betroffener Personen (Art. 12–23 DSGVO), insbesondere bei Auskunft und Löschung. Anfragen von Betroffenen, die direkt beim Auftragnehmer eingehen, leitet er unverzüglich weiter.
4. Er unterstützt den Auftraggeber bei den Pflichten aus Art. 32–36 DSGVO (Sicherheit, Meldung von Datenschutzverletzungen, Datenschutz-Folgenabschätzung, vorherige Konsultation).
5. Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten meldet er dem Auftraggeber unverzüglich, möglichst innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden, mit den Informationen nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO, soweit verfügbar.
6. Er führt ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO.
7. Er verwendet die Daten nicht für eigene Zwecke, insbesondere nicht zum Training eigener oder fremder KI-Modelle. Anonymisierte, nicht personenbezogene Nutzungsstatistiken (z. B. Anzahl und Dauer von Anrufen) darf er zur Abrechnung und Verbesserung des Dienstes verwenden.

§ 4 Unterauftragsverarbeiter

1. Der Auftraggeber genehmigt die in Anlage 3 genannten Unterauftragsverarbeiter.

2. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber in Textform über beabsichtigte Änderungen (Hinzuziehung oder Ersetzung) mindestens 14 Tage vorher. Der Auftraggeber kann innerhalb dieser Frist aus wichtigem datenschutzrechtlichem Grund widersprechen. Ist eine Fortführung ohne den Unterauftragsverarbeiter nicht zumutbar, steht beiden Parteien ein Sonderkündigungsrecht zu.
3. Der Auftragnehmer verpflichtet Unterauftragsverarbeiter vertraglich auf die Pflichten dieses Vertrags (Art. 28 Abs. 4 DSGVO).

§ 5 Übermittlung in Drittländer

Eine Verarbeitung außerhalb der EU/des EWR erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind, insbesondere auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses (z. B. EU-US Data Privacy Framework für zertifizierte Empfänger) oder der EU-Standardvertragsklauseln. Der Auftragnehmer nutzt, soweit angeboten, Datenverarbeitung in der EU.

§ 6 Kontrollrechte

Der Auftraggeber kann sich von der Einhaltung dieses Vertrags überzeugen, vorrangig durch Einholung von Auskünften und Nachweisen (z. B. Zertifikate und Berichte der Unterauftragsverarbeiter). Vor-Ort-Kontrollen sind nach rechtzeitiger Anmeldung (mindestens 14 Tage) während der Geschäftszeiten und ohne Störung des Betriebs möglich.

§ 7 Speicherdauer, Löschung und Rückgabe

1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten folgende Fristen: Audioaufnahmen (nur falls vereinbart) höchstens 30 Tage; Gesprächstranskripte und Zusammenfassungen in den Systemen des Auftragnehmers höchstens 90 Tage; Abrechnungsdaten ohne Gesprächsinhalte (Datum, Uhrzeit, Dauer, Anrufernummer gekürzt) bis zum Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.
2. An den Auftraggeber übermittelte Zusammenfassungen (WhatsApp, E-Mail) liegen in dessen Verantwortung.
3. Nach Vertragsende löscht der Auftragnehmer alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers innerhalb von 30 Tagen bzw. gibt sie auf Wunsch vorher heraus, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Speicherung besteht. Die Löschung wird auf Anfrage bestätigt.

§ 8 Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung verantwortlich, insbesondere für die Information der Anrufer (Art. 13 DSGVO), etwa in seiner Datenschutzerklärung und durch den bereitgestellten Aushang. Er informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt.

§ 9 Haftung und Schlussbestimmungen

Für die Haftung gilt Art. 82 DSGVO; im Übrigen gelten die Haftungsregeln des Dienstleistungsvertrags. Bei Widersprüchen geht dieser Vertrag dem Dienstleistungsvertrag in Fragen des Datenschutzes vor. Änderungen bedürfen der Textform. Es gilt deutsches Recht.

Ort, Datum · Auftraggeber (Studio)

Name: _____

Ort, Datum · Auftragnehmer

DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt)

Anlage 1 · Art, Zweck und Umfang der Verarbeitung

Zweck	Annahme von Anrufen für das Studio des Auftraggebers, Beantwortung allgemeiner Fragen, Aufnahme von Anfragen, Übermittlung von Zusammenfassungen, optional Kontaktaufnahme per WhatsApp mit Zustimmung des Anrufers, Abrechnung der Gesprächsminuten.
Art der Verarbeitung	Entgegennahme und Weiterleitung von Telefonaten, automatisierte Spracherkennung und -erzeugung, Transkription, Zusammenfassung, Übermittlung per WhatsApp/E-Mail, Speicherung, Löschung.
Betroffene Personen	Anrufer (Interessenten, Kunden des Studios, sonstige Anrufer); Mitarbeitende des Auftraggebers als Empfänger von Zusammenfassungen.
Datenarten	Telefonnummer, Name, Gesprächsinhalt (Sprache, Transkript), Angaben zum Tattoo-Wunsch (Motiv, Körperstelle, Größe, Stil, Wunschzeitraum, Budget, Wunsch-Artist), Zeitpunkt und Dauer des Anrufs, ggf. Angaben zu Terminen.
Besondere Kategorien	Werden nicht gezielt erhoben. Anrufer können von sich aus Gesundheitsangaben machen (z. B. Heilungsprobleme). Diese werden nur zur Weiterleitung an den Auftraggeber verarbeitet und unterliegen den Löschfristen in § 7.

Anlage 2 · Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)

Zugangs- & Zugriffskontrolle	Zugriff auf Konten der eingesetzten Dienste nur für benannte Mitarbeitende; personalisierte Zugänge; starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo verfügbar; Rechte nach dem Need-to-know-Prinzip; Entzug der Zugänge bei Ausscheiden.
Weitergabekontrolle	Übertragung ausschließlich verschlüsselt (TLS); Zusammenfassungen nur an die vom Auftraggeber benannten Empfänger.
Eingabe- & Auftragskontrolle	Protokollierung der Anrufe (Zeitpunkt, Dauer, Agent); dokumentierte Konfiguration je Studio; schriftliche Verträge mit Unterauftragsverarbeitern.
Datenminimierung	Der Assistent fragt nur Angaben ab, die für die Anfrage erforderlich sind; Audioaufzeichnung im Standard deaktiviert bzw. kurzfristig gelöscht; automatische Löschfristen gemäß § 7, soweit technisch einstellbar.
Verfügbarkeit & Belastbarkeit	Einsatz etablierter Cloud-Dienste mit eigener Redundanz; Notfallplan (Deaktivierung der Umleitung, Rückfall auf Mailbox); Überwachung der Funktion.
Trennungsgebot	Eigener Agent, eigene Rufnummer und eigene Konfiguration je Auftraggeber.
Überprüfung	Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen und der Unterauftragsverarbeiter, mindestens jährlich.

Anlage 3 • Genehmigte Unterauftragsverarbeiter

Dienst	Anbieter	Zweck	Ort / Garantie
Sprach-KI / Telefonagent	ElevenLabs (Eleven Labs Inc. bzw. EU-Gesellschaft laut DPA)	Spracherkennung, Gesprächsführung, Sprachausgabe, Transkript	[laut DPA prüfen: EU- Datenresidenz bzw. SCC/DPF]
Sprachmodell	LLM-Anbieter gemäß Subprozessor-Liste von ElevenLabs	Verarbeitung des Gesprächsinhalts	[laut Subprozessor- Liste]
Telefonie / Rufnummer	[z. B. Twilio Ireland Ltd. oder sipgate GmbH, Düsseldorf]	Rufnummer, Durchleitung der Anrufe	[EU / SCC]
Automatisierung	Make (Celonis), [Firmierung laut DPA]	Weiterleitung der Zusammenfassung	[EU-Region]
WhatsApp- Versand	Superchat (SuperX GmbH, Berlin) und Meta Platforms Ireland Ltd.	Zustellung von WhatsApp- Nachrichten	EU / [SCC/DPF für Meta]
E-Mail & Tabellen	Google Ireland Ltd. (Google Workspace)	E-Mail-Versand, Anruf- Protokoll für Abrechnung	EU / SCC/DPF

Stand 10/2026. Änderungen werden nach § 4 Abs. 2 mitgeteilt.